

TJSC 2026 - Legislação Institucional do PJSC

Aula 9 - Lei nº 6.745/1985: deveres, proibições, responsabilidades e regime jurídico funcional

Cargo: Analista de Sistemas. Banca: FGV. Disciplina: Legislação Institucional do PJSC. Foco: literalidade normativa, competência, prazo, distinções entre regime jurídico geral e regime disciplinar específico do PJSC, e questões autorais com distratores plausíveis.

Recorte exato da trilha: Aula 9 - Lei nº 6.745/1985: deveres, proibições, responsabilidades e regime jurídico funcional. Esta aula não substitui a Aula 10, que aprofunda a LC nº 639/2015; aqui a LC nº 639/2015 aparece apenas como camada específica do PJSC para evitar erro de prova.

Fontes oficiais consultadas: Edital TJSC/FGV nº 10/2026 retificado; Lei nº 6.745/1985, versão compilada da ALESC; Lei Complementar nº 639/2015; página de regime disciplinar do TJSC; cadernos e gabaritos oficiais FGV/TJSC 2024 para calibração de estilo. Material autoral, sem reprodução literal de questões reais.

1. Objetivo da aula e conexão com o edital

Esta aula transforma a parte mais sancionatória do Estatuto dos Servidores Públicos Civis de Santa Catarina em pontos de prova. O edital do TJSC 2026 cobra, em Legislação Institucional do PJSC, regime jurídico e disciplinar dos servidores, incluindo deveres, direitos, responsabilidades e regras de conduta no âmbito do Poder Judiciário catarinense. A Lei nº 6.745/1985 é a base geral; a **LC nº 639/2015 é a camada específica do quadro do PJSC**.

A FGV tende a cobrar este tema por meio de casos institucionais: um servidor acumula funções, retira documento sem autorização, revela informação sigilosa, pratica inassiduidade, pleiteia como intermediário ou causa prejuízo ao erário. O erro costuma nascer de três trocas: penalidade errada, prazo errado ou regime errado.

Meta de prova: ao final, você deve diferenciar acumulação proibida de percepção permitida, responsabilidade civil/penal/administrativa, infração disciplinar, penalidade, agravante, atenuante, prescrição e competência sancionatória no PJSC.

2. Fontes normativas usadas

Fonte	Uso nesta aula	Risco de pegadinha
Edital TJSC/FGV nº 10/2026 retificado	Confirma a disciplina e o conteúdo: regime jurídico e disciplinar dos servidores.	Ignorar que alterações legislativas posteriores ao edital podem ser exigidas.
Lei nº 6.745/1985 - Estatuto dos Servidores Públicos Civis de SC	Base geral: direito de petição, acumulação, responsabilidades, infrações, penalidades e prescrição.	Ler apenas a lista de penas e esquecer efeitos, prazos e exceções.
LC nº 639/2015	Define particularidades do regime disciplinar aplicável aos servidores do quadro do PJSC.	Aplicar cegamente a Lei nº 6.745/1985 sem observar exceções do PJSC.
LC nº 491/2010	Normas procedimentais disciplinares mencionadas pela LC nº 639/2015.	Confundir procedimento disciplinar com tipos de infração.
Página oficial do TJSC sobre regime disciplinar	Contextualiza comunicação à Diretoria de Gestão de Pessoas e tramitação digital dos procedimentos.	Transformar orientação administrativa em regra sancionatória não prevista em lei.

3. Mapa da Lei nº 6.745/1985 para esta aula

Bloco	Artigos principais	O que dominar
Direito de petição	Arts. 124 a 127	Requerimento, representação, reconsideração, recurso, prazos, prescrição administrativa e vista do processo.
Acumulação	Arts. 128 a 130	Boa-fé, prazo de opção de 15 dias, má-fé, função gratificada, órgão de deliberação coletiva e percepções que não constituem acumulação proibida.
Responsabilidades	Arts. 131 a 134	Responsabilidade civil, penal e administrativa; independência das cominações; prejuízos por dolo ou culpa; indenização que não exclui pena disciplinar.
Regime disciplinar geral	Arts. 135 a 151	Conceito de infração, penas, infrações por grupos de penalidade, efeitos da demissão, agravantes, atenuantes, competência e prescrição.
Aplicação no PJSC	LC nº 639/2015, arts. 1º a 3º	Aplica-se a Lei nº 6.745/1985, com particularidades: sem PGE, publicações no Diário da Justiça, sem cassação de aposentadoria e competências disciplinares próprias.

4. Conceitos básicos que não podem ficar implícitos

Termo	Explicação objetiva	Como a FGV pode trocar
Regime jurídico	Conjunto de regras que disciplina a relação funcional entre servidor e Estado: provimento, direitos, deveres, responsabilidades, licenças, vantagens e vacância.	Chamar todo regime jurídico de regime disciplinar.
Regime disciplinar	Parte do regime jurídico voltada a infrações, penalidades, apuração, competência e efeitos sancionatórios.	Tratar direito de petição ou licença como sanção.
Infração disciplinar	Ação ou omissão funcional que compromete dignidade, decoro, disciplina, hierarquia, eficiência ou causa prejuízo à Administração.	Exigir dano material sempre; a lei não exige dano material em todas as hipóteses.
Penalidade	Consequência jurídica aplicada ao servidor em razão de infração disciplinar.	Confundir penalidade com responsabilidade civil ou obrigação de indenizar.
Competência	Quem pode praticar determinado ato: punir, nomear, aposentar, julgar recurso ou conduzir procedimento.	Trocar Presidente do TJ, Corregedor, Diretor do Foro e Juiz de Direito.
Prescrição	Perda da possibilidade de aplicar sanção pelo decurso do prazo legal.	Confundir prescrição administrativa do direito de petição com prescrição da ação disciplinar.

5. Direito de petição: ponto pequeno, mas com prazos

Antes de entrar nos deveres, vale fechar o direito de petição, porque a FGV gosta de prazos e de procedimento administrativo. O art. 124 assegura ao funcionário requerer ou representar, pedir reconsideração e recorrer de decisões.

- **Requerimento** ou **representação**: dirigido à autoridade competente para decidir; solução em até 45 dias, salvo diligência ou estudo especial, hipótese em que não poderá passar de 90 dias.
- Pedido de **reconsideração**: só cabe quando contiver novos argumentos; é dirigido à autoridade que expediu o ato ou proferiu a decisão; não pode ser renovado.
- **Recurso**: dirigido à autoridade imediatamente superior e, sucessivamente, às demais autoridades em escala ascendente; deve ser decidido em 45 dias; nenhum recurso pode ser dirigido mais de uma vez à mesma autoridade.
- Pedidos de reconsideração e recursos não têm efeito suspensivo; se providos, geram retificações necessárias, com efeitos retroativos à data do ato impugnado.

• **Prescrição do direito de pleitear**: 5 anos para atos de que decorrerem demissão, aposentadoria ou disponibilidade; 2 anos nos demais casos. Recursos ou pedidos cabíveis e tempestivos interrompem a prescrição até duas vezes.

Pegadinha: prescrição do direito de petição não é a mesma coisa que prescrição da ação disciplinar. Direito de petição olha para o pleito administrativo do servidor; ação disciplinar olha para a possibilidade de punir.

6. Acumulação: o que a Lei nº 6.745/1985 realmente diz

6.1. Acumulação proibida e opção em 15 dias

O art. 128 disciplina a hipótese em que se verifica acumulação proibida de cargos, funções ou empregos. Se, em processo sumário, for provada a boa-fé, o funcionário será obrigado a optar por um dos cargos no prazo de 15 dias.

O ponto fino está no parágrafo único: se o prazo passa sem manifestação, ou se fica caracterizada a má-fé, o funcionário se sujeita às sanções disciplinares cabíveis e deve restituir o que houver percebido indevidamente.

Situação	Consequência
Acumulação proibida + boa-fé comprovada	Opção por um dos cargos em 15 dias.
Decurso do prazo sem opção	Sanção disciplinar cabível + restituição do percebido indevidamente.
Má-fé caracterizada	Sanção disciplinar cabível + restituição do percebido indevidamente.

6.2. Função gratificada e órgão de deliberação coletiva

O art. 129 traz uma regra própria, que a FGV pode cobrar literalmente: **o funcionário não poderá exercer mais de uma função gratificada nem participar de mais de um órgão de deliberação coletiva**. Há exceções: membro nato ou participação sem remuneração.

A substituição eventual de ocupante de cargo em comissão ou de função gratificada por funcionário que já seja titular de cargo em comissão ou função gratificada acarreta o afastamento do exercício desse cargo ou função, sem prejuízo da investidura e enquanto estiver efetivamente exercendo a substituição.

Associação rápida: função gratificada = vantagem ligada ao exercício de atribuição adicional; órgão de deliberação coletiva = colegiado que decide ou delibera. A regra não proíbe toda participação; ela proíbe acumular mais de um, salvo membro nato ou sem remuneração.

6.3. Percepções que não constituem acumulação proibida

O art. 130 não autoriza qualquer acumulação funcional. Ele apenas diz que certas percepções de valores não constituem acumulação proibida. A palavra-chave é percepção, não cargo.

Não constitui acumulação proibida a percepção...	Tradução de prova
Conjunta, de pensões civis ou militares	Receber mais de uma pensão não é, por si só, acumulação proibida.
De pensões com remuneração ou salário	Pensão pode coexistir com remuneração ou salário.
De pensões com proventos de disponibilidade, aposentadoria ou reforma	Pensão pode coexistir com proventos.
De proventos, quando resultantes de cargos legalmente acumuláveis	O histórico de acumulação legal permite reflexo nos proventos.
De proventos com remuneração ou salário, nos casos de acumulação legal	A chave é a legalidade da acumulação.

7. Responsabilidades: civil, penal e administrativa

O art. 131 é uma das frases mais importantes da aula: **o funcionário responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições, sendo as cominações independentes entre si**.

Isso significa que uma mesma conduta pode gerar efeitos em três planos diferentes. Exemplo: servidor que desvia valores pode ter de indenizar o Estado, responder a processo penal e sofrer sanção administrativa. Uma esfera não apaga automaticamente a outra.

Plano de responsabilidade	Pergunta central	Exemplo
Civil	Houve dano patrimonial a reparar?	Prejuízo ao patrimônio do Estado por dolo ou culpa.

Plano de responsabilidade	Pergunta central	Exemplo
Penal	A conduta configura crime?	Falsificação de documento, peculato, violação de sigilo, conforme o caso.
Administrativa	A conduta viola dever funcional?	Infrações previstas no Estatuto e em normas disciplinares aplicáveis.

7.1. Prejuízo ao patrimônio do Estado

O art. 132 prevê que o funcionário é responsável por todos os prejuízos que, nessa condição, causar ao patrimônio do Estado, por dolo ou culpa, devidamente apurados. Dolo é a conduta intencional; culpa envolve negligência, imprudência ou imperícia. A lei exige apuração, não presunção automática.

O parágrafo único aponta situações especialmente caracterizadoras da responsabilidade: **sonhegação de valores e objetos confiados à guarda ou responsabilidade; não prestação de contas; faltas, danos, avarias e outros prejuízos a bens e materiais sob guarda, exame ou fiscalização;** falta ou inexatidão de averbações necessárias; erro de cálculo ou redução contra a Fazenda Estadual.

7.2. Compra de materiais em desacordo e indenização

O art. 133 responsabiliza o funcionário que adquirir materiais em desacordo com disposições legais e regulamentares pelo respectivo custo, sem prejuízo das penalidades disciplinares cabíveis. O art. 134 fecha a lógica: **o pagamento da indenização não exime o funcionário da pena disciplinar em que incorrer.**

Pegadinha FGV: indenizar não é salvo-conduto disciplinar. Se a conduta também for infração, a pena disciplinar continua possível.

8. Regime disciplinar geral da Lei nº 6.745/1985

8.1. Conceito de infração disciplinar

O art. 135 define infração disciplinar de forma ampla: toda ação ou omissão do funcionário que possa **comprometer a dignidade e o decoro da função pública, ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicar a eficiência dos serviços públicos ou causar prejuízo de qualquer natureza à Administração.**

A infração será punida conforme antecedentes, grau de culpa, motivos, circunstâncias e consequências do ilícito. Em prova, isso impede raciocínio mecânico: a lei abre espaço para dosimetria da penalidade.

8.2. Penas disciplinares no Estatuto

Pena disciplinar	Natureza
Repreensão verbal	Advertência de menor gravidade, com caráter corretivo.
Repreensão escrita	Advertência formalizada.
Suspensão	Afastamento temporário como sanção disciplinar.
Destituição de cargo de confiança	Perda do cargo/função de confiança em razão de infração.
Demissão simples	Rompimento do vínculo, com incompatibilidade temporária menor.
Demissão qualificada	Rompimento do vínculo, com incompatibilidade temporária maior.
Cassação de aposentadoria	Prevista no Estatuto geral, mas não aplicável aos servidores regidos pela LC nº 639/2015 no PJSC.
Cassação de disponibilidade	Perda da disponibilidade em hipóteses legais.

8.3. Infrações puníveis com demissão qualificada ou simples

O art. 137, I, indica infrações puníveis com demissão qualificada ou simples: lesão aos cofres públicos; dilapidação do patrimônio público; qualquer ato de manifesta improbidade no exercício da função pública. A alternativa de prova pode afirmar que sempre será demissão qualificada. Cuidado: a lei diz demissão qualificada ou simples, a depender da dosimetria.

8.4. Infrações puníveis com demissão simples

O art. 137, II, lista hipóteses puníveis **com demissão simples**. É o bloco mais cobrável, porque mistura condutas de conflito de interesses, assiduidade, sigilo, comércio, documentos e eficiência.

Tema	Condutas do art. 137, II
Intermediação indevida	Pleitear, como procurador ou intermediário, junto às repartições públicas, salvo percepção de vencimento e vantagens de parentes até 2º grau.
Assiduidade	Inassiduidade permanente; inassiduidade intermitente.
Acumulação	Acumulação ilegal de cargos ou empregos públicos, com má-fé ou decurso do prazo de opção.
Ofensa física	Em serviço contra qualquer pessoa, salvo legítima defesa; fora do serviço, mas em razão dele, contra funcionário, salvo legítima defesa.
Conflito de interesses	Participar da administração de empresa privada em condição que possa beneficiar-se do cargo; exercer comércio em circunstâncias que propiciem benefício pelo fato de ser servidor.
Estado estrangeiro	Aceitar representação, pensão, emprego ou comissão de Estado estrangeiro sem prévia autorização.
Delegação indevida	Atribuir a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, encargos próprios ou de subordinados.
Dinheiro, sigilo e documentos	Aplicar irregularmente dinheiros públicos; revelar ou facilitar revelação de assuntos sigilosos; falsificar ou usar documento falso.
Desempenho	Ineficiência desidiosa no exercício das atribuições.

8.5. Inassiduidade permanente e intermitente

O parágrafo único do art. 137 é literal e decisivo: inassiduidade permanente é ausência ao serviço, sem justa causa, por mais de 30 dias consecutivos. Inassiduidade intermitente é ausência ao serviço, sem justa causa, por 60 dias, intercaladamente, em período de 12 meses.

Tipo	Requisito
Inassiduidade permanente	Mais de 30 dias consecutivos sem justa causa.
Inassiduidade intermitente	60 dias intercalados, sem justa causa, em 12 meses.

8.6. Infrações puníveis com suspensão até 30 dias

A suspensão até 30 dias aparece para condutas graves, mas não enquadradas como demissão simples no Estatuto: ofensa moral no recinto da repartição; imputação falsa de infração a funcionário inocente; indisciplina ou insubordinação; inassiduidade; impontualidade; faltar à verdade com má-fé; obstar atividade administrativa vinculada; deixar de cumprir normas; condescendência com infração de subordinado; afirmação falsa como testemunha ou perito em processo disciplinar; uso indevido de diária; violação de direito ou prerrogativa de advogado no exercício da função.

8.7. Infrações puníveis com suspensão até 10 dias

Suspensão até 10 dias: deixar de atender requisições para defesa da Fazenda Pública; pedidos de certidões para defesa de direito subjetivo devidamente indicado; convocação para júri; retirar documento ou objeto da repartição sem autorização superior, salvo em benefício do serviço público; deixar de atender, sem justo motivo, sindicância ou processo disciplinar nos prazos legais ou negligenciar obrigações correspondentes; exercer, ainda que fora do expediente, funções em entidades privadas que dependam de sua repartição.

8.8. Infrações puníveis com repreensão

A repreensão incide sobre falta de espírito de cooperação e solidariedade em assuntos de serviço e apresentação ao serviço sem traje decente ou condições satisfatórias de higiene pessoal. A FGV pode tentar transformar essas hipóteses em suspensão; pela literalidade do art. 137, V, são hipóteses de repreensão.

9. Efeitos da demissão, cassações, agravantes, atenuantes e prescrição

9.1. Demissão simples x demissão qualificada

Pena	Efeito de incompatibilidade
Demissão qualificada	Incompatibiliza o ex-funcionário com o exercício de cargo ou emprego público por 5 a 10 anos, conforme circunstâncias atenuantes ou agravantes.
Demissão simples	Incompatibiliza o ex-funcionário com o exercício de cargo ou emprego público por 2 a 4 anos, conforme circunstâncias atenuantes ou agravantes.

9.2. Cassação de aposentadoria e disponibilidade

No Estatuto geral, as cassações de aposentadoria e disponibilidade aplicam-se ao funcionário que praticou, no exercício do cargo, falta punível com demissão, e ao funcionário que, mesmo aposentado ou em disponibilidade, aceitar representação, comissão ou pensão de Estado estrangeiro sem prévia autorização da autoridade competente.

Atenção ao PJSC: a LC nº 639/2015 determina que não se aplica aos servidores por ela regidos a pena de cassação de aposentadoria. A cassação de disponibilidade permanece no desenho da lei específica, com competência exclusiva do Presidente do Tribunal para sua imposição no PJSC.

9.3. Destituição, reabilitação e fundamentação

Será destituído o ocupante de cargo em comissão, função gratificada ou integrante de órgão de deliberação coletiva que pratique infração disciplinar punível com suspensão. O ex-funcionário poderá requerer reabilitação, na forma do regulamento. O ato punitivo deve sempre mencionar os fundamentos da penalidade.

9.4. Circunstâncias agravantes e atenuantes

Agravantes - art. 146	Atenuantes - art. 147
Premeditação; reincidência; conluio; continuação; cometimento mediante dissimulação ou recurso que dificulte o processo disciplinar; abuso de autoridade; durante cumprimento de pena; em público.	Mínima cooperação no cometimento da infração; procurar espontânea e eficientemente minorar consequências ou reparar dano antes do julgamento; coação de superior a que não podia resistir ou violenta emoção provocada por ato injusto de terceiro; confissão espontânea de autoria ignorada ou imputada a outrem; mais de 5 anos de serviço com bom comportamento antes da infração.

9.5. Competência e prescrição no Estatuto geral

As **penas de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade são aplicadas pela autoridade competente para nomear ou aposentar**. A competência para as demais penalidades será determinada em regulamento.

A **ação disciplinar prescreve em 2 anos para fatos punidos com repreensão, suspensão ou destituição de encargo de confiança; e em 5 anos para fatos punidos com demissão, cassação de aposentadoria ou cassação de disponibilidade, ressalvada a hipótese em que o fato também configure ilícito penal com prescrição superior a 5 anos.**

O **prazo começa do dia em que o ilícito se tornou conhecido de autoridade competente para agir; nos ilícitos permanentes ou continuados, do dia em que cessar a permanência ou continuação**. O curso da prescrição interrompe-se com a instauração do processo disciplinar e com o julgamento do processo disciplinar; interrompida a prescrição, todo o prazo começa novamente do dia da interrupção.

10. Camada específica do PJSC: LC nº 639/2015 sem invadir a Aula 10

A LC nº 639/2015 define o regime disciplinar aplicável aos servidores do quadro do Poder Judiciário de Santa Catarina. Ela não substitui totalmente a Lei nº 6.745/1985. A regra é aplicar o regime disciplinar previsto na Lei nº 6.745/1985, observadas as normas procedimentais da LC nº 491/2010 e particularidades do PJSC.

Ponto da LC nº 639/2015	Tradução para a Aula 9
Não haverá intervenção da Procuradoria-Geral do Estado.	Não aplique automaticamente a lógica do Executivo ao PJSC.
Não haverá manifestação do órgão jurídico prevista em dispositivos da LC nº 491/2010.	Procedimento tem adaptação institucional no Judiciário.
Publicações no Diário da Justiça.	Trocar por Diário Oficial do Estado é distrator provável.
Não se aplica cassação de aposentadoria aos servidores regidos por esta Lei.	Ponto crítico: a Lei nº 6.745/1985 prevê cassação de aposentadoria, mas a LC nº 639/2015 afasta essa pena para servidores do PJSC.
Poder disciplinar no PJSC.	Presidente do TJ, Corregedor-Geral, Diretores do Foro e Juizes de Direito têm competências próprias, conforme subordinação direta.
Autoridade no PJSC	Poder disciplinar segundo a LC nº 639/2015
Presidente do Tribunal de Justiça	Abrange todas as penalidades do art. 136 da Lei nº 6.745/1985; compete-lhe exclusivamente impor demissão e cassação de disponibilidade.
Corregedor-Geral da Justiça	Restringe-se a repreensão, suspensão e destituição de cargo de confiança.
Diretores do Foro e Juizes de Direito	Restringe-se à imposição de repreensão ou suspensão.
Recursos	Decisões originárias do Presidente e do Corregedor com pena disciplinar: recurso ao Conselho da Magistratura. Decisões de Diretores do Foro e Juizes: recurso ao Presidente do Tribunal de Justiça.

11. Pegadinhas FGV

- Trocar direito de petição por recurso disciplinar: o direito de petição tem lógica própria e prazos próprios.
- Dizer que pedido de reconsideração pode ser renovado. Não pode.
- Dizer que pedido de reconsideração e recurso têm efeito suspensivo. A regra é que não têm.
- Confundir prazo de opção por acumulação proibida: são 15 dias quando provada a boa-fé.
- Tratar as percepções do art. 130 como autorização ampla para acumular cargos. O dispositivo fala em percepção de pensões, proventos, remuneração ou salário nas hipóteses legais.

- Achar que a responsabilidade civil elimina a administrativa. As cominações são independentes.
- Achar que pagar indenização elimina pena disciplinar. O art. 134 diz o contrário.
- Trocar demissão qualificada por simples: qualificada gera incompatibilidade de 5 a 10 anos; simples, de 2 a 4 anos.
- Confundir inassiduidade permanente com intermitente: permanente é mais de 30 dias consecutivos; intermitente é 60 dias intercalados em 12 meses.
- No PJSC, esquecer que a LC nº 639/2015 afasta a cassação de aposentadoria.
- Trocar competência: Presidente do TJ pode todas as penalidades e é exclusivo para demissão e cassação de disponibilidade; Corregedor não aplica demissão; Diretores do Foro e Juízes ficam em repreensão ou suspensão.
- Aplicar prazos de prescrição de direito de petição ao processo disciplinar. São regimes distintos.

12. Questões autorais - padrão FGV

Resolva as 20 questões sem consultar o gabarito. As questões são autorais, calibradas pelo padrão FGV, com alternativas próximas e sem reprodução literal de questões reais.

1. Um servidor do Poder Judiciário estadual acumulava dois vínculos incompatíveis. Em procedimento sumário, ficou comprovado que ele acreditava, de boa-fé, que a acumulação era permitida. Nos termos da Lei nº 6.745/1985, a consequência imediata adequada é:

- A) demissão simples, pois a boa-fé não interfere na consequência disciplinar da acumulação proibida.
- B) obrigação de optar por um dos cargos no prazo de 15 dias.
- C) cassação da disponibilidade, independentemente de opção ou ressarcimento.
- D) conversão automática da acumulação em acumulação remunerada legal, se houver compatibilidade de horários.
- E) arquivamento obrigatório do procedimento, por inexistir consequência jurídica para acumulação de boa-fé.

2. Servidor efetivo do Estado exerce uma função gratificada e é convidado a integrar, com remuneração, segundo órgão de deliberação coletiva. Considerando o art. 129 da Lei nº 6.745/1985, assinale a afirmativa correta.

- A) A participação é livre, pois a vedação da lei se restringe a cargos efetivos acumulados.
- B) A participação é permitida se o servidor declarar que não haverá prejuízo à jornada ordinária.
- C) A vedação alcança apenas órgão de deliberação coletiva vinculado ao Poder Executivo.
- D) A lei veda exercer mais de uma função gratificada ou participar de mais de um órgão de deliberação coletiva, salvo como membro nato ou sem remuneração.
- E) A lei permite a participação remunerada em qualquer número de órgãos colegiados, desde que haja autorização da chefia imediata.

3. De acordo com a Lei nº 6.745/1985, não constitui acumulação proibida a percepção:

- A) de proventos com remuneração ou salário, nos casos de acumulação legal.
- B) de duas funções gratificadas, desde que em unidades administrativas distintas.
- C) de dois cargos em comissão, desde que um deles seja exercido sem dedicação exclusiva.
- D) de remuneração por cargo efetivo e participação remunerada em vários órgãos deliberativos.
- E) de vencimentos de cargos inacumuláveis, quando a Administração não tiver apurado má-fé.

4. Um servidor, no exercício de suas atribuições, causou prejuízo ao patrimônio do Estado e, paralelamente, sua conduta também pode configurar crime e infração funcional. À luz do Estatuto dos Servidores de Santa Catarina, é correto afirmar que:

- A) a responsabilidade administrativa afasta a civil quando o servidor reparar integralmente o dano.
- B) a apuração penal impede a instauração de qualquer procedimento administrativo.
- C) a responsabilidade civil só existe se a conduta também constituir crime doloso.
- D) a indenização, quando paga, extingue necessariamente a sanção disciplinar.

E) o funcionário responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições, sendo independentes as cominações.

5. Analise as afirmativas sobre responsabilidade funcional na Lei nº 6.745/1985. I. O servidor responde por prejuízos causados ao patrimônio do Estado por dolo ou culpa, devidamente apurados. II. A aquisição de materiais em desacordo com normas legais e regulamentares gera responsabilidade pelo respectivo custo, sem prejuízo de penalidades disciplinares. III. O pagamento de indenização exclui a possibilidade de pena disciplinar. Está correto o que se afirma em:

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

6. A Lei nº 6.745/1985 considera infração disciplinar toda ação ou omissão do funcionário que possa comprometer determinados valores funcionais. Assinale a alternativa que melhor traduz esse conceito legal.

- A) Somente a conduta dolosa que gere dano material efetivo aos cofres públicos.
- B) Apenas a conduta praticada fora do serviço, desde que tenha repercussão pública.
- C) Ação ou omissão que possa comprometer dignidade, decoro, disciplina, hierarquia, eficiência dos serviços ou causar prejuízo à Administração.
- D) Exclusivamente a violação de norma penal transitada em julgado.
- E) Toda falha funcional, ainda que justificada e sem potencial de comprometer a Administração.

7. A respeito das penas disciplinares previstas no art. 136 da Lei nº 6.745/1985 e de sua aplicação ao PJSC, assinale a opção correta.

- A) O Estatuto geral prevê, entre outras, repreensão verbal, repreensão escrita, suspensão, destituição de cargo de confiança, demissão simples, demissão qualificada, cassação de aposentadoria e cassação de disponibilidade.
- B) A Lei nº 6.745/1985 prevê apenas advertência, multa e demissão, sendo as demais sanções exclusivas do regime celetista.
- C) A LC nº 639/2015 acrescenta a pena de cassação de aposentadoria ao quadro do PJSC.
- D) A suspensão não é pena disciplinar no Estatuto, mas medida cautelar processual.
- E) A destituição de cargo de confiança só pode ser aplicada quando a infração for punível com demissão qualificada.

8. No setor de compras de unidade administrativa, servidor aplicou irregularmente dinheiro público. Considerando a classificação do art. 137 da Lei nº 6.745/1985, essa conduta é, em regra, infração punível com:

- A) repreensão verbal, pois envolve falha de cooperação entre servidores.
- B) suspensão de até 10 dias, por se equiparar à retirada de documento da repartição.
- C) suspensão de até 30 dias, por se tratar de falta de pontualidade no cumprimento de obrigação financeira.
- D) demissão simples.
- E) cassação automática de aposentadoria, ainda que o servidor esteja em atividade.

9. Um servidor faltou ao serviço, sem justa causa, por 35 dias consecutivos. Outro faltou, também sem justa causa, por 60 dias intercalados no período de 12 meses. Nos termos da Lei nº 6.745/1985, tem-se, respectivamente:

- A) impontualidade e abandono de função gratificada.
- B) inassiduidade permanente e inassiduidade intermitente.
- C) inassiduidade intermitente e inassiduidade permanente.
- D) faltas leves puníveis apenas com repreensão.
- E) ausências neutras, pois a lei só pune faltas superiores a 60 dias consecutivos.

10. Em processo administrativo, verificou-se que servidor, no exercício de sua função, violou direito ou prerrogativa de advogado. Segundo o art. 137 da Lei nº 6.745/1985, essa conduta é classificada como infração punível com:

- A) demissão qualificada obrigatória.
- B) cassação de aposentadoria, mesmo para servidor ativo.
- C) repreensão verbal, por falta de espírito de cooperação.
- D) suspensão até 10 dias, por se equiparar a deixar de atender pedido de certidão.
- E) suspensão até 30 dias.

11. Quanto aos efeitos da demissão, assinale a alternativa correta segundo a Lei nº 6.745/1985.

- A) A demissão qualificada incompatibiliza o ex-funcionário por 2 a 4 anos; a demissão simples, por 5 a 10 anos.
- B) Tanto a demissão simples quanto a qualificada produzem incompatibilidade de 15 dias.
- C) A demissão simples não produz qualquer incompatibilidade futura.
- D) A demissão qualificada incompatibiliza o ex-funcionário por 5 a 10 anos; a demissão simples, por 2 a 4 anos.
- E) A incompatibilidade da demissão qualificada é perpétua e não admite gradação por circunstâncias.

12. Servidor aposentado do Estado, antes pertencente ao quadro geral, praticara, quando em atividade, falta punível com demissão. Pela disciplina geral da Lei nº 6.745/1985, a consequência juridicamente prevista é:

- A) cassação de aposentadoria, sem prejuízo de observar, no PJSC, a exceção da LC nº 639/2015.
- B) repreensão escrita, por impossibilidade de sanção após aposentadoria.
- C) suspensão de até 10 dias, convertida em multa.
- D) demissão simples, ainda que o vínculo ativo já tenha se encerrado por aposentadoria.
- E) mera anotação funcional, pois fato anterior à aposentadoria nunca pode gerar punição.

13. Considere as circunstâncias abaixo. I. Premeditação. II. Reincidência. III. Confissão espontânea de autoria ignorada ou imputada a outrem. IV. Mais de cinco anos de serviço com bom comportamento antes da infração. Segundo a Lei nº 6.745/1985, são circunstâncias agravantes:

- A) I, II, III e IV.
- B) III e IV, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) I, III e IV, apenas.
- E) II e IV, apenas.

14. Sobre a prescrição da ação disciplinar na Lei nº 6.745/1985, assinale a alternativa correta.

- A) É sempre de dois anos, qualquer que seja a penalidade abstratamente cabível.
- B) Começa a correr, em qualquer hipótese, da data da prática do fato, ainda que a autoridade competente só tome conhecimento depois.
- C) Nunca se interrompe, ainda que haja instauração ou julgamento do processo disciplinar.
- D) É de cinco anos para repreensão, suspensão e destituição de encargo de confiança.
- E) É de dois anos para fatos punidos com repreensão, suspensão ou destituição de encargo de confiança, e de cinco anos para demissão e cassações, ressalvada hipótese penal específica.

15. Relacione as condutas às respectivas categorias, segundo o art. 137 da Lei nº 6.745/1985. 1. Apresentar-se ao serviço sem traje decente e sem condições satisfatórias de higiene pessoal. 2. Retirar documento da repartição sem autorização superior, salvo se em benefício do serviço público. 3. Revelar assunto sigiloso conhecido em razão do cargo. As categorias são: (X) repreensão; (Y) suspensão até 10 dias; (Z) demissão simples. A relação correta é:

- A) 1-Y; 2-X; 3-Z.
- B) 1-X; 2-Z; 3-Y.
- C) 1-Z; 2-Y; 3-X.
- D) 1-X; 2-Y; 3-Z.
- E) 1-Y; 2-Z; 3-X.

16. Um servidor do quadro do Poder Judiciário de Santa Catarina sofreu sanção aplicada originariamente pelo Corregedor-Geral da Justiça. Nos termos da LC nº 639/2015, se a decisão impôs pena disciplinar, o recurso cabível será dirigido:

- A) à Procuradoria-Geral do Estado.
- B) ao Conselho da Magistratura.
- C) ao Governador do Estado.
- D) ao Tribunal de Contas do Estado.
- E) ao Diretor do Foro da comarca de lotação.

17. No âmbito do PJSC, de acordo com a LC nº 639/2015, o poder disciplinar do Corregedor-Geral da Justiça restringe-se às penalidades de:

- A) demissão, cassação de disponibilidade e cassação de aposentadoria.
- B) repreensão verbal apenas.
- C) repreensão, suspensão e destituição de cargo de confiança.
- D) suspensão, demissão simples e demissão qualificada.
- E) cassação de aposentadoria e multa administrativa.

18. A respeito do direito de petição previsto na Lei nº 6.745/1985, assinale a afirmativa correta.

- A) O pedido de reconsideração pode ser renovado indefinidamente enquanto houver novos documentos.
- B) Todo recurso administrativo tem efeito suspensivo automático.
- C) O recurso deve ser dirigido diretamente ao Governador em qualquer matéria funcional.
- D) A autoridade competente deve solucionar requerimento ou representação em até 15 dias, sem exceção.
- E) O pedido de reconsideração só é cabível quando contiver novos argumentos e é dirigido à autoridade que expediu o ato ou proferiu a decisão.

19. Uma questão afirma que, para servidores do PJSC regidos pela LC nº 639/2015, aplica-se integralmente a pena de cassação de aposentadoria prevista na Lei nº 6.745/1985. A afirmação está:

- A) incorreta, pois a LC nº 639/2015 expressamente afasta a aplicação da pena de cassação de aposentadoria aos servidores regidos por ela.
- B) correta, pois lei complementar estadual não pode alterar qualquer consequência prevista no Estatuto geral.
- C) correta apenas quando a falta for punível com suspensão.
- D) incorreta apenas para servidores da Justiça de primeiro grau, mas correta para servidores do Tribunal.
- E) correta, desde que a Procuradoria-Geral do Estado atue no processo disciplinar.

20. Servidor do PJSC, no exercício de suas funções, facilita a revelação de assunto sigiloso que conheceu em razão do cargo. Pela Lei nº 6.745/1985, a conduta enquadra-se como infração punível com:

- A) repreensão verbal, pois a lei só pune revelação direta, não facilitação.
- B) suspensão até 10 dias, por se tratar de falha procedimental leve.
- C) suspensão até 30 dias, pois sigilo não se relaciona com demissão.
- D) demissão simples.
- E) destituição obrigatória de cargo de confiança, ainda que o servidor não ocupe cargo dessa natureza.

13. Gabarito resumido

Questão	Gabarito	Questão	Gabarito	Questão	Gabarito	Questão	Gabarito
1	B	2	D	3	A	4	E
5	C	6	C	7	A	8	D
9	B	10	E	11	D	12	A
13	C	14	E	15	D	16	B
17	C	18	E	19	A	20	D

14. Comentários completos

Questão 1 - Gabarito: B

A alternativa B reproduz a consequência da boa-fé no art. 128: opção por um dos cargos no prazo de 15 dias. A alternativa A seduz porque acumulação ilegal pode gerar demissão, mas isso ocorre quando há má-fé ou decurso do prazo sem opção. A C mistura sanção de disponibilidade com hipótese de acumulação. A D inventa convalidação por compatibilidade de horários. A E ignora que há consequência jurídica mesmo com boa-fé: opção obrigatória.

Questão 2 - Gabarito: D

A D é a literalidade do art. 129: não exercer mais de uma função gratificada nem participar de mais de um órgão de deliberação coletiva, salvo membro nato ou sem remuneração. A A restringe indevidamente a vedação a cargos efetivos. A B cria autorização por declaração de compatibilidade. A C limita a regra ao Executivo, o que a lei não faz. A E troca exceção por regra geral.

Questão 3 - Gabarito: A

A A corresponde ao art. 130, V: proventos com remuneração ou salário nos casos de acumulação legal. A B e a D afrontam a regra do art. 129. A C cria permissão para dois cargos em comissão sem base no art. 130. A E confunde ausência de má-fé com legalidade da acumulação; boa-fé gera opção, não autorização ampla.

Questão 4 - Gabarito: E

A E é a regra central do art. 131: responsabilidade civil, penal e administrativa, com cominações independentes. A A erra porque reparação civil não afasta necessariamente a disciplinar. A B erra porque a apuração penal não impede, por si só, a administrativa. A C reduz indevidamente a responsabilidade civil a crime doloso. A D contraria o art. 134, segundo o qual indenizar não exime pena disciplinar.

Questão 5 - Gabarito: C

I está correta pelo art. 132: prejuízo ao patrimônio do Estado por dolo ou culpa, devidamente apurados. II está correta pelo art. 133: aquisição de materiais em desacordo gera responsabilidade pelo custo, sem prejuízo das penalidades. III está errada porque o art. 134 afirma que o pagamento da indenização não exime a pena disciplinar. Logo, C.

Questão 6 - Gabarito: C

A C sintetiza o art. 135. A A exige dano material e dolo, requisitos não universais. A B desloca o foco para conduta fora do serviço, quando a lei trata de ação ou omissão funcional. A D exige crime, mas infração disciplinar não depende sempre de crime. A E ignora o potencial de comprometimento previsto na lei.

Questão 7 - Gabarito: A

A A lista as penalidades do art. 136. A B inventa rol celetista. A C erra porque a LC nº 639/2015 afasta a cassação de aposentadoria para servidores regidos por ela. A D confunde suspensão como pena com medidas cautelares procedimentais. A E erra: a destituição relaciona-se a infração punível com suspensão, conforme art. 142.

Questão 8 - Gabarito: D

Aplicar irregularmente dinheiros públicos está no art. 137, II, como infração punível com demissão simples. A A tenta reduzir a conduta a falha cooperativa. A B confunde com retirada de documento. A C aproxima de irregularidade administrativa, mas o Estatuto tipifica como demissão simples. A E fala em cassação automática e ainda para servidor ativo, o que não se aplica.

Questão 9 - Gabarito: B

Mais de 30 dias consecutivos sem justa causa = inassiduidade permanente. Sessenta dias intercalados em 12 meses = inassiduidade intermitente. A C inverte. A A usa termos não correspondentes ao parágrafo único do art. 137. A D reduz indevidamente a gravidade. A E inventa exigência de 60 dias consecutivos.

Questão 10 - Gabarito: E

Violar direito ou prerrogativa de advogado no exercício da função está no art. 137, III, item 12, como infração punível com suspensão até 30 dias. A A exagera para demissão qualificada. A B cria cassação incompatível. A C reduz a repreensão. A D confunde com hipóteses de suspensão até 10 dias, como certidões ou requisições.

Questão 11 - Gabarito: D

A demissão qualificada gera incompatibilidade de 5 a 10 anos; a simples, de 2 a 4 anos. A A inverte os prazos. A B inventa prazo de 15 dias. A C nega o efeito da demissão simples. A E erra ao tornar perpétua uma incompatibilidade que a lei gradua.

Questão 12 - Gabarito: A

Pelo Estatuto geral, falta punível com demissão praticada no exercício do cargo pode gerar cassação de aposentadoria. A ressalva do PJSC é indispensável: a LC nº 639/2015 afasta essa pena para seus regidos. A B, C, D e E reduzem ou distorcem a consequência prevista no regime geral.

Questão 13 - Gabarito: C

Premeditação e reincidência são agravantes do art. 146. Confissão espontânea e mais de cinco anos de bom comportamento são atenuantes do art. 147. A A mistura agravantes e atenuantes. A B traz apenas atenuantes. A D inclui atenuantes. A E mistura uma agravante com uma atenuante.

Questão 14 - Gabarito: E

A E reproduz o art. 150 e ressalva o art. 151. A A ignora a prescrição de 5 anos. A B erra o termo inicial, que pode ser o conhecimento pela autoridade competente ou cessação da permanência/continuação. A C ignora interrupções por instauração e julgamento. A D inverte os prazos.

Questão 15 - Gabarito: D

Apresentação sem traje decente/higiene satisfatória = repreensão. Retirada de documento sem autorização, salvo benefício do serviço = suspensão até 10 dias. Revelar assunto sigiloso = demissão simples. As demais combinações trocam a gradação da lei.

Questão 16 - Gabarito: B

A LC nº 639/2015 prevê recurso ao Conselho da Magistratura das decisões de competência originária do Presidente do Tribunal e do Corregedor-Geral que impuserem pena disciplinar. A A erra porque não há intervenção da PGE. A C e D deslocam para órgãos externos. A E inverte hierarquia e competência recursal.

Questão 17 - Gabarito: C

O poder disciplinar do Corregedor-Geral restringe-se a repreensão, suspensão e destituição de cargo de confiança. A A inclui demissão e cassações. A B reduz demais. A D inclui demissões, que são exclusivas do Presidente no PJSC. A E menciona cassação de aposentadoria, afastada pela LC nº 639/2015.

Questão 18 - Gabarito: E

A E está de acordo com o art. 124: reconsideração só com novos argumentos, dirigida à autoridade que praticou o ato ou decidiu, e não pode ser renovada. A A erra porque não pode ser renovado. A B erra porque recursos e reconsiderações não têm efeito suspensivo. A C inventa recurso direto universal ao Governador. A D troca o prazo de 45 dias, com possível 90 dias em diligência, por 15 dias.

Questão 19 - Gabarito: A

A LC nº 639/2015 afasta expressamente a pena de cassação de aposentadoria para os servidores regidos por ela. A B desconsidera a norma específica. A C vincula indevidamente a suspensão. A D cria distinção entre primeiro e segundo grau não prevista nesse ponto. A E erra porque a própria LC nº 639/2015 afasta intervenção da PGE.

Questão 20 - Gabarito: D

Revelar ou facilitar a revelação de assuntos sigilosos conhecidos em razão do cargo é infração punível com demissão simples. A A erra porque a lei inclui facilitar revelação. A B e C reduzem a penalidade. A E inventa destituição obrigatória mesmo sem cargo de confiança.

15. Checklist final do que dominar

- Direito de petição: requerimento/representação, reconsideração, recurso, prazos de 45 e 90 dias, ausência de efeito suspensivo e prescrição de 5 ou 2 anos.
- Acumulação proibida com boa-fé: opção em 15 dias; sem opção ou má-fé: sanção + restituição.
- Art. 129: uma função gratificada e um órgão de deliberação coletiva, salvo membro nato ou sem remuneração.
- Art. 130: percepções permitidas não equivalem a autorização irrestrita para acumular cargos.
- Responsabilidade civil, penal e administrativa: independentes entre si.
- Prejuízo ao patrimônio do Estado: dolo ou culpa devidamente apurados.
- Indenização não elimina pena disciplinar.
- Conceito amplo de infração disciplinar: ação ou omissão que comprometa dignidade, decoro, disciplina, hierarquia, eficiência ou cause prejuízo.
- Penas do art. 136 e exceção da LC nº 639/2015 quanto à cassação de aposentadoria no PJSC.
- Demissão qualificada ou simples: lesão aos cofres, dilapidação do patrimônio, improbidade manifesta.
- Demissão simples: sigilo, documento falso, comércio em benefício do cargo, intermediação indevida, inassiduidade permanente/intermitente, acumulação ilegal com má-fé ou sem opção.
- Suspensão até 30 dias: indisciplina, insubordinação, inassiduidade, impontualidade, falta à verdade com má-fé, condescendência, violação de prerrogativa de advogado.
- Suspensão até 10 dias: requisições da Fazenda, certidões, júri, retirada de documento, não atender sindicância/processo, função privada dependente da repartição.
- Repreensão: falta de cooperação e apresentação inadequada ao serviço.
- Inassiduidade permanente: mais de 30 dias consecutivos; intermitente: 60 dias intercalados em 12 meses.
- Demissão qualificada: incompatibilidade de 5 a 10 anos; simples: 2 a 4 anos.
- Agravantes e atenuantes: não misturar premeditação/reincidência com confissão/bom comportamento.
- Prescrição disciplinar: 2 anos para repreensão/suspensão/destituição; 5 anos para demissão/cassações; exceção penal se prescrição criminal maior.
- LC nº 639/2015: sem PGE, publicações no Diário da Justiça, competências do Presidente, Corregedor, Diretores do Foro e Juízes.
- Em questão FGV, procurar sempre: conduta, penalidade, prazo, competência e regime aplicável.

Fim da Aula 9.